

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5690/2537

นาย สติต ย์ วิทยา ศาสตร์
บริษัท สุรวงศ์พลาซ่า จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1404

สัญญาสิทธิอาศัยมีข้อความว่า "ถ้าผู้อาศัยและบริวารไม่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในห้องชุดต่อไป ผู้อาศัยจะโอนสิทธิอาศัยให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้ โดยผู้รับโอนสิทธิและฐานะเช่นเดียวกับผู้อาศัยทุกประการ หรือถ้าหากผู้อาศัยหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ผู้อาศัยกำหนดให้ ประสงค์จะซื้อห้องชุดดังกล่าว ผู้อาศัยก็มีสิทธิจะซื้อห้องชุดดังกล่าวได้ในราคาเท่ากับค่าตอบแทนในข้อ 1 และไม่จำเป็นต้องชำระราคาให้แก่ผู้ให้อาศัยอีกนอกจากค่าธรรมเนียมของทางราชการในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเท่านั้น แต่ให้ถือเอาค่าตอบแทนในข้อ 1 เป็นค่าราคาของห้องชุดที่ผู้อาศัยได้ชำระแล้ว" ตามข้อความในสัญญาดังกล่าวผู้อาศัยไม่มีกรรมสิทธิ์ในห้องชุด คงมีเฉพาะสิทธิอาศัยเท่านั้นผู้อาศัยจึงไม่มีสิทธิทำสัญญาโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินของห้องชุดให้โจทก์ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 2190 พร้อมห้องชุดเลขที่ 410/83 ชั้นที่ 9 เอ ของอาคารชุด ดิเอ็กเช็คคิวทิฟเฮ้าส์ แขวงและเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2528 จำเลยได้

ทำสัญญาให้นายเอ ซาซาฮาน คนสัญชาติศรีลังกาเช่าอาศัยอยู่ในห้องชุดดังกล่าวได้
ตลอดชีวิตและยินยอมให้โอนสิทธิในห้องชุดให้บุคคลอื่นได้ โดยนายเอ ซาซาฮานจ่าย
เงินค่าตอบแทนให้จำเลยเป็นจำนวน 670,000 บาท จำเลยได้ส่งมอบต้นฉบับโฉนด
ที่ดินเลขที่ 2190 ให้แก่นายเอ ซาซาฮาน ยึดถือไว้ด้วย ซึ่งสัญญาดังกล่าวตามข้อเท็จ
จริงเป็นสัญญาซื้อขายแต่เนื่องจากนายเอ ซาซาฮานเป็นคนต่างด้าวจึงได้ทำสัญญา
เลียงกฎหมายเป็นสัญญาสิทธิอาศัยตลอดชีวิต ต่อมาวันที่ 1 เมษายน 2531 นายเอ
ซาซาฮานได้ทำสัญญาโอนขายกรรมสิทธิในที่ดินโฉนดเลขที่ 2190 พร้อมห้องชุดเลข
ที่ 410/83 ดังกล่าวให้โจทก์ในราคา 670,000 บาท โดยยินยอมให้โจทก์พร้อมบริวาร
เช่าอยู่ในห้องชุดได้ตั้งแต่วันทำสัญญาและนายเอ ซาซาฮาน ยังได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน
เลขที่ 2190 ดังกล่าวให้โจทก์ด้วย โจทก์จึงมีสิทธิครอบครองในห้องชุด โจทก์ได้มี
หนังสือบอกกล่าวให้จำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิในที่ดินและห้องชุดดังกล่าว
ให้โจทก์แล้ว แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิที่ดิน
และห้องชุดดังกล่าวแก่โจทก์หากจำเลยไม่ไปขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาล
เป็นการแสดงเจตนาของจำเลย

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สัญญาสิทธิอาศัยตามเอกสารหมาย จ.3ข้อ 2 มีข้อความว่า
"ถ้าผู้อาศัยและบริวารไม่ประสงค์จะอาศัยอยู่ในห้องชุดต่อไปผู้อาศัยจะโอนสิทธิอาศัย

ให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใดก็ได้โดยผู้รับโอนสิทธิและฐานะเช่นเดียวกับผู้อาศัยทุกประการหรือ
ถ้าหากผู้อาศัยหรือผู้หนึ่งผู้ใดที่ผู้อาศัยกำหนดให้ ประสงค์จะซื้อห้องชุดดังกล่าว ผู้
อาศัยก็มีสิทธิจะซื้อห้องชุดดังกล่าวได้ในราคาเท่ากับค่าตอบแทนในข้อ 1 และไม่จำ
ต้องชำระราคาให้แก่ผู้ให้อาศัยอีก นอกจากค่าธรรมเนียมของทางราชการในการโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุดเท่านั้น แต่ให้ถือเอาค่าตอบแทนในข้อ 1 เป็นค่าราคาของห้องชุดที่ผู้
อาศัยได้ชำระแล้ว" เห็นว่า ตามข้อความในสัญญาดังกล่าวนายเอ ซาซาฮาน ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในห้องชุดคงมีเฉพาะสิทธิอาศัยเท่านั้น นายเอ ซาซาฮาน ไม่มีสิทธิทำ
สัญญาโอนกรรมสิทธิ์ให้โจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องจำเลยให้จดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ที่ดินของห้องชุดเลขที่ 410/83 ชั้น 9 เอ ให้โจทก์ได้

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ